

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                             |               |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 677/2530 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ     | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                   | โจทก์         |
|                          | นายเลิศชัย พัฒนจันทร์       | โจทก์         |
|                          | นายยศदनัย งามอุษาวรรณ       | จำเลย         |
|                          | นายยศदनัย งามอุษาวรรณ จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ความว่า คดีนี้ จำเลยเพิ่งพบว่าบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจนครบาล  
ทุ่งมหาเมฆ ลงวันที่ 3 มกราคม 2527 ซึ่งมีโจทก์ร่วมเป็นผู้แจ้งความไว้มีข้อความ  
ระบุชื่อของคนร้ายที่ร่วมทำร้ายโจทก์ร่วมไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีชื่อจำเลยเป็นผู้ร่วม  
ทำร้ายโจทก์ร่วมอันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญ หากได้นำพยานดังกล่าวเข้าร่วมการ  
วินิจฉัยคดีของศาลฎีกาก็จะทำให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตัดสินไปด้วยความยุติธรรมและถูก  
ต้องตรงกับความเป็นจริงเพื่อความยุติธรรมโปรดอนุญาตให้จำเลยระบุพยานเพิ่มเติม  
และมีคำสั่งเรียกพยานเอกสารดังกล่าว ปราบกฏตามสำเนาภาพถ่ายบันทึกประจำวัน  
แนบท้ายคำร้องมาประกอบการพิจารณาของศาลฎีกาด้วย แต่เนื่องจากตามภาพถ่าย  
สำเนาดังกล่าวด้วยความพลั้งเผลอของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันเกี่ยว  
กับ พ.ศ. ที่เกิดเหตุผิดพลาดไป คือจากวันที่ 3 มกราคม 2527 เป็นวันที่ 3 มกราคม  
2526 แต่จำเลยขอยืนยันว่าบันทึกประจำวันนั้นคือบันทึกฉบับลงวันที่ 3 มกราคม  
2527 จำเลยได้พิมพ์บัญชีระบุพยานเพิ่มเติมพร้อมทั้งหมายเรียกพยานเอกสารดัง  
กล่าวมาพร้อมคำร้องแล้วโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 48)

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297,83 จำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49,48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทราบว่าพยานหลักฐานที่ขออ้างเพิ่มเติมมีอยู่แล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังปรากฏตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 18 มีนาคม 2528 จึงไม่มีเหตุอันสมควรอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทราบว่าพยานหลักฐานที่ขออ้างเพิ่มเติมมีอยู่แล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังปรากฏตามคำร้องของจำเลยลงวันที่ 18 มีนาคม 2528 จึงไม่มีเหตุอันสมควรอนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม ให้ยกคำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ